

1500891-29.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... da denúncia, condenando-se o acusado no furto.

A Defesa requereu, preliminarmente, a aplicação do princípio da insignificância. Requereu, ainda, o afastamento da qualificadora da escalada, ante a ausência de laudo. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido contido na denúncia procede.

A materialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500891-29.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500891-29.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2220718/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 19623595 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 3111/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2220718 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 3111/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 369/2021 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

WILSON CAMPOS foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 14.08.2021, por volta das 11h25min, na residência da Rua Antonio Di Franco, 27, casa 01, nesta cidade e comarca, mediante escalada, tentou subtrair, para si, 5,5kg de fios elétricos, pertencentes à proprietária do imóvel, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em 13.01.2021 (fls.80/81), o réu foi citado por edital e o feito foi suspenso. Posteriormente, uma vez localizado, citado e notificado, ofereceu defesa preliminar (fls.227/228). A decisão que recebeu a denúncia foi mantida.

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ato contínuo o acusado foi interrogado.

O Ministério Público analisou a prova existente e nos autos e, com base nelas, requereu a procedência da denúncia, condenando-se o acusado no furto.

A Defesa requereu, preliminarmente, a aplicação do princípio da insignificância. Requereu, ainda, o afastamento da qualificadora da escalada, ante a ausência de laudo. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido contido na denúncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04/11), auto de exibição e apreensão (fls.13) e depoimentos colhidos.

A responsabilidade criminal do acusado também ficou devidamente comprovada. O acusado foi ouvido a respeito dos fatos e admitiu a prática delitiva. Disse que estava sob efeito de drogas e, ao caminhar pela via, notou a residência e imaginou que não houvesse ninguém no local. Subiu pelo portão e seguiu ao telhado. Abriu o forro e retirou a quantia de 5kg, aproximadamente. Sua intenção era vender para comprar drogas. Notou que o vizinho notou sua presença no local e tentou se esquivar, mas acabou detido.

A confissão foi apresentada de forma espontânea, na presença das partes, rica em detalhes, não se podendo ignorá-la.

Neste sentido: "A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para tipificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Ademais, a própria confissão foi corroborada pelas demais pessoas ouvidas em juízo.

A vítima disse que não estava no local, quando do ocorrido. No entanto, os vizinhos presenciaram a situação e acionaram a polícia. Assim que esteve no local, constatou que o rapaz estava detido pela polícia. Reparou, ainda, que o acusado já tinha separado fios no interior de uma mochila. Soube pela polícia que o acusado teria sido detido no interior do telhado da casa.

A policial Louise foi ouvida em juízo e disse que foi acionada a comparecer na propriedade, em razão da presença do acusado no local. Esteve na residência e o acusado foi visto no telhado. Ele tentou se esquivar do local, mas foi detido. A depoente visualizou, então, a mochila que continha fios elétricos e que também estava no telhado.

Como se observa dos autos, é certo que o acusado tentou subtrair os fios elétricos do imóvel, sendo surpreendido.

A policial apenas esteve no local porque a presença do acusado foi ali verificada por vizinhos e prontamente avisada. Ela ainda constatou o acusado no telhado, além de uma mochila ali deixada.

Certa, assim, a retirada dos fios elétricos apreendidos nos autos..

E de insignificância não se pode falar. O fato de os fios subtraídos terem sido avaliados em valor pequeno não torna atípico o fato, já que este não é o único

critério a ser analisado para sua aplicação.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial que cito: "o reconhecimento do crime de bagatela exige, em cada caso, análise profunda do desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano, para apurar-se, em concreto, a irrelevância penal"(TACrSP RT714/381).

No STF, aliás, entendeu-se por estabelecer critérios norteadores para aceitação do princípio da insignificância, a saber: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzíssimo grau de reprovabilidade de comportamento; 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, DJU 19.11.2004, Rel Celso de Mello)

Desta maneira, o valor econômico dos bens, objetos do crime, pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta do agente.

É certo que o caso em questão não se revestiu de maiores gravidades, mas também não se pode afirmar com algum grau de certeza que a ação delituosa foi insignificante ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado. Aliás, afirmar, no caso em tela, que a ação do acusado é indigna de atenção estatal é incentivar-lo no crime, como já o fez, o que causaria insegurança na sociedade. Da mesma forma, no caso em tela, não foi sequer computado o prejuízo causado e despendido para o reparo da retirada dos fios do local. E, repita-se, o acusado é dado a prática de pequenos furtos, tendo sido condenado inúmeras vezes e é, inclusive, reincidente.

Já com relação à qualificadora da escalada, de se verificar que o acusado não apenas foi visto no telhado, pelo vizinho, mas ali detido, tendo admitido a própria escalada para a retirada dos fios. Os fios também foram retirados do forro da casa, situação a revelar, ainda mais, o esforço incomum para o ingresso no local.

E aqui, verifico que referida qualificadora pode, ou não, deixar vestígios, sendo que sua ausência não implica no seu afastamento, como pretende a Defesa.. Acerca do assunto a jurisprudencia já se manifestou: APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU CONFIRMADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. CRIME DE BAGATELA. TESE AFASTADA. FURTO DE PEQUENO VALOR QUALIFICADO TEM RELEVÂNCIA PENAL. ESCALADA. FATO QUE NÃO DEIXA NECESSARIAMENTE VESTÍGIO E DISPENSA PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO POR PROVA ORAL E FOTOGRÁFICA SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. A ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE É NO SENTIDO DE QUE NÃO CONSTITUI BIS IN IDEM. FORMA TENTADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A orientação predominante nesta câmara é a de que a infração não se consuma se o agente não teve posse mansa e pacífica do bem. recurso ministerial desprovido. recurso defensivo parcialmente provido. (TJ-RS; Acr 70006267652; Santo Ângelo; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. João Batista Marques Tovo; Julg. 12/08/2004).

Por fim, de se reconhecer que o crime não passou da esfera da tentativa. Ora, a presença do acusado foi notada por vizinhos que avisaram a policia. Esta chegou no local e encontrou o acusado escondido, ao passo que o bem tinha sido retirado do seu local de origem e colocado próximo ao portão de entrada que cercava a praça.

Não se mostra cabível, portanto, considerar-se que acusado efetivamente logrou inverter a posse do objeto e, com isso, consumado o delito pelo simples fato de o ter retirado de dentro do forro.

Em verdade, foi ele claramente impedido de encerrar o 'ter criminis por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a pronta abordagem dos vizinhos e da policia.

No mais, sendo certa a materialidade delitiva bem como a autoria, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena a ser imposta:

Partindo-se do mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias -multa (artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal), observo que o réu possui péssimos antecedentes criminais (autos 0007128.56.2009.8.26.0099, 000991687.2002.8.26.0099, 001001353.2003.8.26.0099, 0010247.30.2006.8.26.0099, 0003148.43.2005.8.26.0099, 0005020.49.2012.8.26.0099, 0010509.14.2005.8.26.0099, 0014.35041.2010.8.26.0099), razão pela qual, aumento a pena base em metade e chego a 3 anos de reclusão e

pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena observo a agravante da reincidência (cf. autos n. 0001902.26.2016.8.26.0099), mas presente, também, a atenuante da confissão. Compenso, pois, as duas circunstâncias, pois igualmente relevantes, tendo sido apenas uma a condenação a gerar a reincidência.

Na terceira fase de aplicação de pena, atenta ao fato de estar o bem separado para ser levado, vindo o acusado, no entanto, a ali deixá-lo, ante a presença do vizinho e, logo depois, da polícia, de se reconhecer a tentativa.

Assim, ante a relevância dos atos praticados, pois os fios chegaram a ser retirados de seu local de origem e foram, inclusive, colocados na mochila, reduzo a pena em 1/3 e chego a 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Atenta aos maus antecedentes e reincidência do acusado, o único regime possível é o inicial fechado para cumprimento de pena.

A reincidência, somada à circunstância judicial desfavorável, torna inviável a incidência da súmula 269 do STJ.

E mais. Em que pese o pleito da Defesa, é vedado aos reincidentes principiarem o cumprimento da reprimenda no regime aberto, independentemente da quantidade da pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do CP, e conforme entendimento já sedimentado no colendo STJ: "Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda" (STJ, HC 107.849/MG, Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01.07.2008, DJe 12.08.2008) Deixo para o Juízo da Execução a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, mormente porque o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente.

Diante das circunstâncias subjetivas desfavoráveis, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

O acusado respondeu solto e assim deverá permanecer, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado WILSON CAMPOS ao cumprimento de uma pena de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com direito de apelar em liberdade, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 02 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA